คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
เรื่อง การกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายขึ้นถือใช้

ด้วยมีการตรวจสอบพบว่า สหกรณ์บางแห่งมีการให้กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ยืมเงินทดรองจ่ายโดยยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนหรือไม่มีการกำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ เป็นเหตุให้การดำเนินงานของสหกรณ์ไม่เป็นมาตรฐาน และอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิกหรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องในการดำเนินงาน

เพื่อให้สหกรณ์ที่มีการให้กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ยืมเงินทดรองจ่าย มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่าย โดยมีการกำหนดวงเงิน ขั้นตอนการยืม การคืนและวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน จึงกำหนดร่างระเบียบว่าด้วยการยืมเงินทดรองจ่าย เพื่อเป็นแนวทางให้สหกรณ์กำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ต่อไป แต่หากสหกรณ์ใดที่มีการกำหนดระเบียบขึ้นถือใช้และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วก็ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบเดิมได้

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์

(ร่าง)

ระเบียบสหกรณ์.....จำกัด

ว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. .....

เพื่อให้การยืมเงินทดรองจ่ายมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติอันจะทำให้การบริหารการเงินเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงสมควรให้มีระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่าย

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ..... และข้อ..... ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่..... เมื่อวันที่..... มีมติกำหนดระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์.....จำกัด ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. .....”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่..... เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์.....จำกัด

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์.....จำกัด

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์.....จำกัด และให้หมายความรวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการด้วย

“เงินยืมทดรองจ่าย” หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่ผู้ยืม ตามสัญญายืมเงินทดรองจ่าย

“ผู้ยืม” หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ หรือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิยืมเงินทดรองจ่ายได้ตามระเบียบนี้

(๑) กรรมการ

(๒) ผู้จัดการสหกรณ์

(๓) เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ข้อ ๕ การยืมเงินทดรองจ่ายจะกระทำได้ก็แต่เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับตัวผู้ยืมซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบหรือข้อบังคับของสหกรณ์

(๒) เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการงานของสหกรณ์ซึ่งสมควรจ่ายในเวลา สถานที่ จัดการงานนั้น

(๓) เป็นค่าใช้จ่ายหรือชำระหนี้ตามภาระผูกพันซึ่งต้องกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ของสหกรณ์

ข้อ ๖ ผู้ยืมมีสิทธิยืมเงินทดรองจ่ายได้ เท่าที่ตนพึงจะมีสิทธิเบิกจ่ายได้ หรือไม่เกินจำนวนเงินที่ใช้สำหรับการจัดการงานของสหกรณ์

กรณีการยืมเงินเพื่อชำระหนี้ตามภาระผูกพันของสหกรณ์ จะยืมเงินทดรองจ่ายได้ไม่เกินครั้งละหนึ่งแสนบาท

ข้อ ๗ การยืมเงินทดรองจ่ายผู้ยืมต้องยื่นเป็นหนังสือขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติผู้ยืมต้องทำสัญญายืมเงินทดรองจ่ายไว้กับสหกรณ์ก่อนรับเงิน

ถ้าผู้ยืมมีเงินยืมทดรองจ่ายค้างชำระกับสหกรณ์จะยืมเงินทดรองจ่ายอีกไม่ได้

ข้อ ๘ ผู้มีอำนาจอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่าย

(๑) เจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นผู้ยืม และยืมเงินไม่เกิน.....บาท ให้ผู้จัดการสหกรณ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสหกรณ์ เป็นผู้อนุมัติ

(๒) กรรมการหรือผู้จัดการสหกรณ์รวมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการเป็นผู้ยืม ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้อนุมัติ ในการนี้กรรมการผู้ยืมจะออกเสียงลงมติด้วยไม่ได้

ข้อ ๙ สัญญายืมเงินทดรองจ่ายให้เป็นไปตามแบบตามที่สหกรณ์กำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการกำหนด ดังนี้

(๑) วัน เดือน ปี ที่ทำสัญญายืมเงินทดรองจ่าย

(๒) จำนวนเงินที่ยืม และวันที่ได้รับเงินยืม

(๓) วัตถุประสงค์ของการยืมเงินทดรองจ่าย

(๔) วันครบกำหนดส่งหลักฐานหักล้างเงินยืมหรือส่งคืนเงินยืม

(๕) ข้อสัญญายอมให้สหกรณ์หักเงินที่มีสิทธิได้รับจากสหกรณ์

(๖) ลายมือชื่อผู้ยืมพร้อมพยาน

สัญญายืมเงินทดรองจ่ายให้ผู้จัดการสหกรณ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการเป็นผู้ลงนามแทนสหกรณ์

ข้อ ๑๐ ผู้ยืมต้องส่งหลักฐานการจ่ายเงินมาหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายกับสหกรณ์และส่งคืนเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่รับเงินจากสหกรณ์

ในกรณีผู้ยืมรับเงินจากสหกรณ์แล้ว แต่ปรากฏเหตุอันต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่ยืมเงินทดรองจ่ายระงับไป ผู้ยืมต้องส่งคืนเงินยืมภายในสามวันนับแต่วันที่ระงับ

ข้อ ๑๑หลักฐานการจ่ายเงินตามข้อ ๑๐ ต้องเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับเงิน เว้นแต่การจ่ายเงินไม่เกินห้าร้อยบาท จะทำเป็นหนังสือสำคัญจ่ายลงลายมือชื่อผู้ยืมก็ได้

กรณีค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตามสิทธิของผู้ยืมไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แต่ให้ระบุเป็นค่าใช้จ่ายในหนังสือขอหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย

ข้อ ๑๒ ผู้มีหน้าที่อนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย ก่อนอนุมัติต้องพิจารณาโดยรอบคอบ ถึงเหตุและวัตถุประสงค์แห่งการยืมเงินทดรองจ่ายนั้น ซึ่งต้องเป็นเรื่องที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก

หากอนุมัติโดยไม่ชอบด้วยระเบียบนี้หรืออนุมัติไปโดยประมาทเลินเล่อ ให้ถือว่าปฏิบัติหน้าที่อันเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ และถ้าสหกรณ์ได้รับความเสียหาย ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ กับต้องชำระค่าดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี

ข้อ ๑๓ ผู้ยืม จ่ายเงินยืมทดรองจ่ายโดยไม่ชอบหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ ต้องถูกพิจารณาลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา

ในกรณีไม่ส่งหลักฐานการจ่ายเงินหรือส่งคืนเงินยืมตามเวลาที่กำหนดในสัญญายืมเงินทดรองจ่ายหรือตามที่ระเบียบนี้กำหนด ให้ถือว่าเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ และต้องชำระค่าดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ส่งหลักฐานการจ่ายเงินหักล้างเงินยืมหรือส่งคืนเงินยืม

ผู้ยืมผิดนัดชำระหนี้สหกรณ์จะทำหนังสือรับสภาพหนี้ไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่.....พ.ศ.....

(.....)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์.....จำกัด